

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4308 -	พนักงานอัยการจังหวัดระนอง	โจทก์
4309/2530	นายชูพน หรืออืด สวนช่วย กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 289 (4)

จำเลยกับพวกโกรธผู้ตาย จึงเตรียมอาวุธไปที่บ้านผู้ตายเมื่อพบภริยาผู้ตายก็ยิงภริยาผู้ตายตาย แล้วตามผู้ตายไปจนพบกำลังรณรงค์ในทะเลมิได้พุดจาไต่ถามอะไรก็ใช้อาวุธปืนยิงทันทีจนผู้ตายถึงแก่ความตายและยังจุดไฟเผาเรือเสียด้วยการที่จำเลยกับพวกฆ่าผู้ตายถือเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่ที่จำเลยกับพวกฆ่าภริยาผู้ตายด้วยอาจเป็นเพราะไม่พบผู้ตายจึงฆ่าเสียก่อน เป็นการฆ่าในทันทีทันใด ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มิได้ร่วมยิงผู้ตาย แต่การเตรียมอาวุธไปด้วยและร่วมปรึกษาหารือกันมาก่อน เมื่อจำเลยที่ 4 ยิงภริยาผู้ตายแล้วจำเลยที่ 2 ก็ยังขับเรือตามหาผู้ตายต่อไปอีกจำเลยที่ 1 และที่ 3 ก็มิได้ชักท้วงห้ามปราม ถือว่าจำเลยทั้งสามรวมกับจำเลยที่ 4 ฆ่าผู้ตายและภริยาผู้ตาย

จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 กระทั่งหนึ่งให้จำคุกคนละ 20 ปี มาตรา 289 (4), 83 กระทั่งหนึ่งให้ประหารชีวิตและมาตรา 217, 83 อีกกระทั่งหนึ่งให้จำคุกคนละ 4 ปีเมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่แล้วจึงไม่นำโทษจำคุกมารวมคงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่สถานเดียว

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโจทก์ทั้งสอง
สำนวนต้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๒๑๗,
๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๖ พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๗ วรรคกลาง

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๓ จำคุกคนละ ๒๐ ปี กระจกหนึ่ง ความ
ผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๙, ๘๓ ลงโทษประหารชีวิต กระจกหนึ่งและความผิดฐานร่วมกันวางเพลิงเผา
ทรัพย์ผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๗, ๘๓ จำคุกคนละ ๔ ปี อีกกระจก
หนึ่ง เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่แล้วจึงไม่นำโทษจำคุกมารวม คงให้ประหาร
ชีวิตจำเลยทั้งสี่สถานเดียว วรรคกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จากพยานหลักฐานโจทก์เชื่อได้ว่าจำเลยทั้งสี่กับพวก ร่วมกันฆ่าผู้ตายทั้งสามจริงดังฟ้องและเหตุที่จำเลยกับพวก ร่วมกันไปฆ่าผู้ตายก็ เพราะนายสมนึกผู้ตายไปรื้อนกงอยู่หน้าโพงพางของนายชินบิตาจำเลยที่ ๑ และที่ ๔ เป็นการกระทบทกระเทือนการจับกุมของนายชิน จำเลยทั้งสองจึงโกรธและติดตามฆ่า นายสมนึก และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าลักษณะการกระทำของจำเลยตั้งแต่เตรียมอาวุธปืนไปที่บ้านนายสมนึกเมื่อพบแต่นางเลียงภริยากียิงนางเลียงภริยานายสมนึก ตาม แล้วยังตามนายสมนึกไปจนพบกำลังรื้อนกงอยู่ในทะเล มิได้พูดจาไต่ถามอะไรก็ ใช้อาวุธปืนยิงทันทีจนนายสมนึกถึงแก่ความตายและยังจุดไฟเผาเรือเสียด้วย เห็นได้ ว่าจำเลยทั้งสี่กับพวกได้เตรียมการที่จะไปฆ่านายสมนึกมาก่อนแล้ว การฆ่านายสมนึก ถือได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่ที่จำเลยทั้งสี่กับพวกฆ่านางเลียง ด้วยก็อาจเป็นเพราะไม่พบนายสมนึกจึงฆ่าเสียก่อนเป็นการฆ่าในทันทีทันใดไม่ถือว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแม้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ มิได้ร่วมยิงผู้ตายด้วย แต่การเตรียมอาวุธปืนไปด้วยและร่วมปรึกษาหารือกันมาก่อน เมื่อจำเลยที่ ๔ ยิงนางเลียงแล้ว จำเลยที่ ๒ ก็ยังขับเรือตามหานายสมนึกต่อไปอีก จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ก็ มิได้หักห้ามห้ามปรามจึงถือว่าจำเลยทั้งสามร่วมกับจำเลยที่ ๔ ฆ่าผู้ตายด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ ฟังขึ้น

พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘, ๘๓ กระทงหนึ่ง ให้จำคุกคนละ ๒๐ ปี มาตรา ๒๘๙ (๔), ๘๓ กระทงหนึ่งให้ ประหารชีวิตและมาตรา ๒๑๗, ๘๓ อีกกระทงหนึ่ง ให้จำคุกคนละ ๔ ปี เมื่อลงโทษ ประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่แล้ว จึงไม่นำโทษจำคุกมารวม คงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่ สถานเดียว ของกลางให้ริบ

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลอุทธรณ์ - นายชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ